



Vistos.

ALEXSANDRO ANDRADE ALVES LIMA, DOUGLAS LIMA GOMES COSTA, JONATHAN VÍTOR DA SILVA SANTOS e LUCAS LEITEDE SOUZA, foram denunciados por infração, em tese, ao art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas) e ALEXSANDRO ANDRADE ALVES LIMA, JONATHAN VÍTOR DA SILVA SANTOS e LUCAS LEITE DE SOUZA por infração, em tese, ao art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, segundo a denúncia (fls. 436/443):

Consta do inquérito policial nº.1503443-03.2018.8.26.0664 que, em data anterior ao dia 17 de agosto de 2018, em local ignorado, nesta cidade e comarca de Votuporanga e em outros locais também, ALEXSANDRO ANDRADE ALVES LIMA, qualificado a fls. 353/358, DOUGLAS LIMA GOMES COSTA, qualificado a fls. 320/325, JONATHAN VÍTOR DA SILVA SANTOS, vulgo "JhouJhou", qualificado a fls. 359/364, e LUCAS LEITEDE SOUZA, vulgo "Lucas Alemão" ou "Alemão Índio", qualificado a fls. 390/396, integraram organização criminosa, COM PARTICIPAÇÃO DA ADOLESCENTE Gabrielle Santos de Oliveira, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes de estelionato..

A denúncia foi recebida em 04/11/2020, sendo determinado o arquivamento do Inquérito Policial em relação às averiguadas Francisca Maria Araújo Bezerra e Maria da Felicidade Soares e ao indiciado Sílvio Teixeira de Barros, bem como em relação aos réus quanto ao crime de estelionato, com as ressalvas do art. 18 do CPP (fls. 460).

Os réus Alexandre, Jonatahn e Lucas foram citados por edital (respectivamente fls. 503, 503 e 542), não apresentando resposta à acusação. O acusado Douglas foi citado pessoalmente (fls. 537) e apresentou resposta à acusação (fls. 572/576), por meio de defensor nomeado (fls. 556).

Em relação a Alexsandro, Jonathan e Lucas, o processo e a prescrição foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, em 27/05/2021 (fls. 553).

Não havendo absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 607/609) em relação ao réu Douglas e produção antecipada de provas em relação aos demais acusados, conforme pedido do Ministério Público a fls. 605, sendo nomeado defensor dativo para defender os acusados (fls. 612).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas e, em seguida, o réu Douglas foi interrogado, apresentando, a fls. 648/649, documento comprovando ser mototaxista credenciado. Os debates foram convertidos em memoriais, apresentados a fls. 654/658 pelo Ministério Público e fls. 704/706 pela Defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

Observo que a sentença abrange apenas o réu Douglas, permanecendo suspensos o processo e a prescrição quanto aos demais réus.

Apesar dos indícios terem sido suficientes para início da persecução penal, ao término da instrução a absolvição se impõe em relação ao acusado Douglas, como bem manifestaram as partes em alegações finais.

Isso porque, embora demonstrada materialidade, pairam dúvidas sobre seu envolvimento na associação criminosa. Vejamos as provas colhidas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07),

auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 91/92), relatório de investigações (fls. 11/47), planilha de possíveis vítimas (fls. 48/84), laudo pericial realizados nos celulares apreendidos (fls. 105/222), cópia dos autos da ação penal de estelionato proposta em face dos réus (fls. 224/266).

Pairam dúvidas quanto à autoria.

O investigador de polícia André Luiz Bonfim da Silveira confirmou, em juízo, o conteúdo do minucioso relatório de investigação (fls. 47). Disse que, com as informações dos golpes, passaram a monitor a residência das vítimas e, no momento que chegou o motoqueiro, ele recebeu o cartão das vítimas e efetuaram a abordagem do réu, identificado como Alexsandro, o qual era desconhecido pois era de São Paulo, e disse que recebia por cartão recolhido. Lucas teria fornecido a moto e outro celular para que ele se comunicasse com os outros comparsas. Eles ficaram hospedados em Rio Preto. No celular, tinha duas planilha, de São Paulo e interior, pela qual eles estavam aplicando os golpes. Pelo celular, chegaram até Gabriele, que, na época, era menor aprendiz no Banco da Praça da Sé, responsável por arquivar as fichas, ela tinha contato com Alexsandro, para quem repassou as informações. Com base nos dados fornecidos por Gabriela, se conseguissem a senha, melhor, senão faziam os golpes pela internet. Douglas foi informado das operações e conseguiu retirar as coisas dele do hotel, depois foi ouvido e disse que era apenas um motoboy. Lembra que tinha 2000 nomes de potenciais vítimas, não sabendo quantas efetivamente foram atingidas. A oitiva de Alexsandro foi deprecada e não acompanhou. Viu que Douglas foi avisado por mensagem, parece que logo após a abordagem Lucas percebeu a operação e solicitou que Douglas o buscasse. Não lembra em que celular estava a mensagem. No celular, tinha foto de Lucas, Alexsandro e dos objetos subtraídos, como cartões. Não lembra de ter pertence remanescente no hotel ainda.

O investigador de polícia Guilherme Ferrari Rocha também confirmou as diligências efetuadas, subscritas a fls. 47, e, em juízo, disse que participou das investigações referente à organização criminosa que usava dados da CEF. Soube que a vítima entrou em contato via 197 na DISE e relatou que haviam ligado para ela, falando que o cartão tinha sido clonado para que colocasse o cartão em um envelope aos cuidados de um setor da polícia civil e, como a vítima achou estranho, ligou na DISE e foi orientada que provavelmente seria um golpe. Então, pessoal da DISE entrou em contato com a DIG, na qual atuava, e a vítima registrou ocorrência. O BO foi distribuído para o depoente. A vítima marcou do rapaz buscar o cartão, ele estava com o cartão da vítima em um envelope, e foi abordado e identificado como Alexsandro e admitiu que tinha tentado aplicar o golpe em Rio Preto sem êxito, e que Lucas o encontraria. Foram para Rio Preto, não localizaram Lucas. Foi apreendido o celular de Alexsandro e ele usava o celular de Lucas para rotear a internet. As investigações foram aprofundadas. Também fizeram diligências no hotel Guanabara em Rio Preto, por conta das fotos, mas não os localizaram, embora localizaram pertences no local e o responsável pelo hotel informou que Douglas Lima Costa buscava tais pertences. Por cruzamento de dados, apuraram que havia uma planilha no celular de Lucas, várias conversas, até que acharam o contato de Gabi Guga, que prestava serviços como menor aprendiz no Banco CEF da Praça da Sé. Em SP, identificaram a gerente e apuraram que, embora Gabriela não tivesse acesso ao sistema, ela tinha acesso a documentos físicos de processos e tinha contato com Alexsandro e WIL, e ela passava dados aleatórios ou previamente determinados por eles, geralmente pessoas com renda salarial alta, e Alexsandro repassava as informações para Jonathan e Lucas, que seriam os patrões e responsáveis por aplicar os golpes. Ai pediam para as vítimas colocar o cartão em um envelope que alguém passaria para pegar e deveria entregar aos cuidados da polícia civil. Alexsandro era o responsável pelas operações de campo, ia nos lugares e pegava esses cartões e entregava para o Jonathan, entregava para o Lucas. Gabriele era responsável por repassar dados dos clientes, na relação tinha cerca de dois mil clientes. Todas as diligências efetuadas foram descritas no relatório. Quanto a Douglas, a informação

era que pegaria os pertences de Lucas e Alexsandro no hotel, ele foi identificado porque tinha ligação dos celulares apreendidos para ele. Segundo Douglas, ele trabalhava como mototaxista e pessoas de DDD 11 solicitaram que pegasse os pertences no hotel e até queriam alugar a moto; a dúvida veio porque o que ele faria com os pertences?, dando a entender que tinha ligação e contato com os dois, pois havia várias ligações de Alexsandro e Lucas para Douglas. Algumas fotos de Alexsandro e Lucas no celular foram tiradas no hotel, com cartões bancários e Lucas tinha foto com whisky, anel, veículo BMW, ostentando luxo, demonstrando envolvimento nos golpes. Foram ao hotel Guanabara no dia seguinte à prisão, salvo engano, e lembra de vestimentas, não tendo como estabelecer se eram produto do crime. Não tiveram posse do celular de Douglas. Todos eram de fora. As corridas foram pontuais para os corréus.

Na fase inquisitiva, o réu Douglas (fls. 321) negou envolvimento nos fatos. Disse que não conhece e nunca viu as pessoas de nome Silvio Teixeira de Barros, Lucas Leite de Souza, Jonathan Vitor da Silva Santos e Gabrielle Santos de Oliveira, informando ainda que recebeu várias ligações telefônicas em seu aparelho celular originadas do DDD 011, não lembrando o número completo e nem o nome da pessoa que sabia que ele era moto taxista e solicitou que realizasse uma corrida e o buscasse no terminal rodoviário, mas não atendeu a solicitação, pois estava ocupado, bem como noutras ligações solicitava para buscar objetos em hotel, o que também não fez; disse que uma semana antes a mesma pessoa lhe telefone querendo alugar essa motocicleta, pois ficaria alguns dias em Rio Preto; atualmente, trabalha entregando marmitas;

Interrogado judicialmente, o réu Douglas manteve a negativa. Afirmou que trabalhava de mototaxi, na empresa Diário Moto Taxi, no Jardim Antunes, perto da UPA na avenida Mirassolândia, era cadastrado na prefeitura, e recebeu ligação com prefixo de São Paulo, o rapaz queria alugar sua moto, falou que não tinha como pois usava para trabalhar. Depois ele ligou meio afoito, falando para buscar umas coisas no hotel. No período de 2016 a 2019, trabalhou como mototaxista. O rapaz que ligou falou que chamava Lucas. Não teve contato com qualquer dos corréus. Não foi buscar as coisas no hotel porque ele ligou muito afoito. As vezes tem esse tipo de corrida, de pegar coisa num lugar, entregar no outro. Deu cerca de três dias entre uma ligação e outra. Não conhece Gabriela. Trabalhava como ajudante de terraplanagem, sem registro, e a noite faz entregas do IFood. Tem esposa há oito anos, tem dois filhos, com 6 e 1 ano e meio. Já teve outros processos por uso de drogas, acabou sendo condenado por tráfico, afastou-se dessa vida, tinha acabado de fazer 19 anos, pagou tudo. Nada tem contra os investigadores ouvidos, não os conhece, sua mãe contou que foram até sua casa. Seu contato 17-92070716 era usado somente para trabalho, estava registrado em nome de sua esposa Maria. Tem cartões da época com seu número, comprometendo-se a juntar nos autos seu certificado de mototaxista.

Consta do incluso relatório de investigações (fls. 43/44) que, segundo informações repassadas pela sra. Débora, funcionária do Hotel Guanabara, localizado na cidade de São José do Rio Preto/SP, os acusados Alexsandro e Lucas Leite esqueceram no quarto do hotel algumas roupas quando lá estiveram. Ato contínuo, ligaram dizendo que quem as buscaria era Douglas, sendo esta a única menção de acusado em toda a investigação. Aliás, ao que tudo indica, Douglas não foi buscar as roupas.

Assim, a única relação existente entre Douglas e os demais acusados consiste no contato salvo no celular de Alexsandro. Consta, ainda, que Douglas utilizava a linha telefônica (17) 99207-0716, cadastrada em nome de Maria da Felicidade Soares. Entretanto, conforme fls. 460, o inquérito já foi arquivado em relação a ela.

Após ser ouvido, Douglas apresentou documentos comprovando a regularidade da profissão exercida.

Assim, os indícios existentes em desfavor do réu não são aptos a embasar um decreto condenatório. Importante pontuar, outrossim, que todo o movimento relatado no relatório investigativo corrobora com a versão do réu prestada na fase inquisitiva, ou seja, de que não conhece os demais acusados, mas que recebeu diversas ligações telefônicas em seu aparelho celular originadas do DDD 011, solicitando seus serviços de moto taxista, especialmente para buscar o indivíduo no terminal rodoviário e, em outra oportunidade, para que buscasse alguns objetos deixados em um hotel. Consignando, por fim, que o acusado não aceitou nenhum dos serviços.

Portanto, não há elementos que incriminem o réu, sobretudo pelo crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/13, que assim dispõe: "Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa".

Imperativa, portanto, sua absolvição, acolhendo-se, no mais, os fundamentos expostos na manifestação ministerial de fls. 654/658 e defensiva a fls. 654/658.

Por fim, cumpre registrar que Douglas não foi denunciado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu DOUGLAS LIMA GOMES COSTA da acusação de cometimento da infração prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento de custas.

Efetuadas as comunicações necessárias, inclusive ao IIRGD, arquivem-se os autos em relação ao réu Douglas e expeça-se certidão de honorários ao Patrono nomeado, por força do convênio OAB/DPE (fls. 556).

Quanto aos demais réus, aguarde-se pelo prazo determinado a fls. 553.

P.I.C.

Votuporanga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA